

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor PELANGGAN : 088/PKS/HRHO/PDN/09/2023

Nomor LINTASARTA : SC100017445/LA/CORP/2023

05 SEPTEMBER 2023

LAYANAN

ELECTRONIC KNOW YOUR CUSTOMER (E-KYC)

PT PAKAI DONK NUSANTARA

TAHUN - 2023

PELAKSANA PEKERJAAN :

PT APLIKANUSA LINTASARTA

Menara Thamrin Lantai 12, JL. M. H. Thamrin Kav 3

Telp. (021)-2302345 / (021)-2302164

PELANGGAN	LINTASARTA
	

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PAKAI DONK NUSANTARA
dengan
PT APLIKANUSA LINTASARTA
tentang
LAYANAN ELECTRONIC KNOW YOUR CUSTOMER (E-KYC)

Nomor Pelanggan : 088/PKS/HRHO/PDN/09/2023

Nomor Lintasarta : SC SC100017445/LA/CORP/2023

Perjanjian Kerjasama Layanan E-KYC ditandatangani pada hari ini, **selasa** tanggal lima bulan **september** tahun **2023 (05-09-22023)** ("**Tanggal Efektif**") , yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Joni Pradono** : Dalam jabatannya selaku Direktur PT PAKAI DONK NUSANTARA berkedudukan di Batam Kepulauan Riau dan beralamat di Nagoya Hill Mall Blok 12 - 15B lantai 2 Lubuk Baja, (selanjutnya disebut "**PELANGGAN**")
- 2. Gde Made Budi Antara** : Dalam jabatannya selaku PIC East Indonesia Regional General Manager PT Aplikanusa Lintasarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 124/LA/00000/2023 tanggal 30 Agustus 2023 , yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 4 April 1988 yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat keputusan anggaran dasar Nomor : C2-01.HT.01.01.TH'89 tanggal 3 Januari 1989 dan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Nomor : 8 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dihadapan Melinda S.Sos., S.H., M.KN Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat persetujuan perubahan anggaran dasar Nomor AHU-0027437.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 April 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan

PELANGGAN	LINTASARTA
	

atas nama PT Aplikanusa Lintasarta tersebut (selanjutnya disebut "**LINTASARTA**")

Secara sendiri-sendiri **PELANGGAN** dan **LINTASARTA** disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- (1) Bahwa **PELANGGAN** adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan utama di bidang keuangan
- (2) Bahwa **LINTASARTA** adalah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, informasi dan teknologi.
- (3) Bahwa **LINTASARTA** mempunyai kemampuan dan keahlian untuk menyediakan kebutuhan layanan *Electronic Know Your Customer* ("*Lintasarta E-KYC*").
- (4) Bahwa **PELANGGAN** bermaksud untuk melakukan pengembangan fitur *Customer On Boarding* dengan menggunakan sistem Lintasarta Layanan *Electronic Know Your Customer* (*E-KYC*) untuk kebutuhan **PELANGGAN**.
- (5) Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor : 079/SPH-LA/23710/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Penawaran Harga Layanan *Electronic Know Your Customer* (*E-KYC*) yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- (6) Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan **PELANGGAN**, maka **PELANGGAN** menugaskan **LINTASARTA** untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Suatu Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dalam rangka melaksanakan **Layanan *Electronic Know Your Customer* (E-KYC)** (selanjutnya disebut "**Layanan**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Perjanjian dibawah ini :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Layanan** adalah penyediaan layanan ***Electronic Know Your Customer (E-KYC)*** yang mencakup piranti lunak, sistem, dan infrastruktur di dalam suatu hosted environment yang disediakan dan dikelola oleh LINTASARTA kepada PELANGGAN yang telah diberikan akses berdasarkan Perjanjian ini via situs web, Application Programming Interface (API), Software Development Kit (SDK), alamat IP bentuk apapun, atau segala akses lainnya dalam Perjanjian dan Lampirannya.
- (2) ***Electronic Know Your Customer (E-KYC)*** adalah proses identifikasi dan verifikasi dalam menganalisis calon *customer* yang dilakukan secara digital.
- (3) **Piranti Lunak** adalah semua program komputer yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh LINTASARTA untuk memberikan Layanan ke PELANGGAN, termasuk namun

PELANGGAN	LINTASARTA
	<i>AP</i>

tidak terbatas kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan kombinasi dari fitur-fitur yang dimiliki LINTASARTA saat ini atau masa mendatang pada API, SDK, panel web, dan aplikasi mobile.

- (4) **Kekayaan Intelektual** berarti (a) hak cipta, paten dan hak atas merek, desain, pengetahuan dan informasi rahasia (baik terdaftar maupun tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk mendaftar, masing-masing hak tersebut di atas, (c) pengetahuan, penemuan, dan perangkat lunak dan (d) hak kekayaan intelektual lainnya atau segala bentuk perlindungan lain yang tersedia di dunia yang merupakan Kekayaan Intelektual.
- (5) **Peraturan PSrE** adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan PSrE di Indonesia yang terdiri dari:
 - UU Nomor 11 Tahun 2018 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan
 - Dokumen teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (6) **Statement Of Work (SOW)** adalah dokumen yang mengikat yang menjadi bagian dari Perjanjian ini, sesuai dengan format dalam Lampiran I (satu), yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mencantumkan Layanan secara spesifik yang dikehendaki oleh PELANGGAN dan detail kesepakatan komersial antara Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya-biaya, durasi, pembayaran, dan kewajiban utama lain.
- (7) **Suspensi** adalah pemutusan sementara oleh LINTASARTA atas Layanan yang digunakan oleh PELANGGAN yang disebabkan karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran dan/atau kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini oleh PELANGGAN.
- (8) **Pemutusan Layanan** adalah pemutusan Layanan yang dilakukan oleh LINTASARTA terhadap Layanan yang digunakan oleh PELANGGAN apabila PELANGGAN tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau kewajiban lain seperti diatur dalam Perjanjian ini setelah diterapkannya Suspensi.
- (9) **Pengguna** adalah user dari PELANGGAN yang menggunakan aplikasi *onboarding* pada mobile apps PELANGGAN.
- (10) **Data Pengguna** adalah data identitas Pengguna layanan E-KYC PELANGGAN termasuk namun tidak terbatas pada informasi pada kartu tanda penduduk (KTP), foto, dan data *biometric*.
- (11) **UU PDP Indonesia** adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maupun segala perubahannya.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- (12) **Customer On Boarding** adalah fitur yang dikembangkan pada Aplikasi *Mobile Banking* yang dapat dimanfaatkan untuk pembukaan rekening secara digital oleh calon *customer*.
- (13) **Optical Character Recognition (OCR)** adalah fitur yang dapat mengkonversi karakter dalam sebuah gambar atau foto menjadi data atau informasi digital dengan tujuan agar Pengguna tidak perlu lagi mengetik informasi secara manual.
- (14) **Face Recognition (FR)** adalah fitur pemindai bentuk wajah pengguna yang divalidasi dengan foto identitas KTP untuk memastikan kesesuaian dengan identitas Pengguna.
- (15) **Liveness Detection (LD)** adalah fitur pemindai gerakan wajah untuk memastikan calon *customer* adalah manusia dan bukan robot, serta memahami instruksi tekstual.
- (16) **Application Programming Interface (API)** adalah suatu penghubung antara server dengan aplikasi yang memungkinkan untuk mengintegrasikan dan mengizinkan aplikasi yang berbeda saling terhubung satu sama lain yang berbentuk *Restful API* dengan menggunakan *JSON (Javascript Object Nation)*.
- (17) **Software Development Kit (SDK)** adalah seperangkat alat pengembangan perangkat lunak untuk pembuatan suatu aplikasi.
- (18) **JSON (Javascript Object Nation)** adalah format file berbasis teks yang umumnya digunakan dalam proses pertukaran data antara server dan klien.
- (19) **Go-Live Date** adalah tanggal saat Layanan LINTASARTA EKYC sudah dapat digunakan pada aplikasi PELANGGAN dan masuk pada *online billing (OB)*/tagihan berjalan.
- (20) **Tagihan Tertulis** adalah dokumen-dokumen penagihan yang dipersyaratkan dalam proses pembayaran dari PELANGGAN ke LINTASARTA.
- (21) **Restitusi** adalah ganti kerugian yang diberikan kepada **PELANGGAN** akibat pencapaian tingkat layanan tidak dapat dipenuhi oleh **LINTASARTA**.
- (22) **Project manager** adalah seseorang yang memegang peran penting dalam memastikan suatu *project* berjalan dengan baik.
- (23) **Pihak Ketiga dari PELANGGAN** adalah selaku pihak yang menyediakan aplikasi mobile Pakaidonk . Layanan *Electronic Know Your Customer (E-KYC)* akan diimplementasikan untuk fitur *Customer On Boarding* pada Aplikasi mobile Pakaidonk.
- (24) **Pihak Ketiga dari LINTASARTA** adalah selaku pihak yang menyediakan API untuk koneksi ke sistem DUKCAPIL.
- (25) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
- (26) **PNBP DITJEN DUKCAPIL** adalah penerimaan negara bukan pajak atas jasa layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (27) **Kuota** adalah jumlah total hit API yang diakses pada Layanan *Electronic Know Your Customer (E-KYC)*.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- (28) **Berita Acara Serah Terima (BAST)** adalah berita acara yang diterbitkan sebagai bukti bahwa instalasi atas layanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria dalam perjanjian.
- (29) **Berita Acara Operasional (BAO)** adalah berita acara yang diterbitkan dan ditandatangani setelah dilaksanakan permulaan operasional dan pengetesan secara menyeluruh atas layanan.
- (30) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (31) **Hari Kalender** adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah dalam rangka melaksanakan Layanan *Electronic Know Your Customer* (E-KYC) sesuai dengan Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor : 079/SPH-LA/23710/2023 tanggal 10 Mei 2023

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PELANGGAN** menunjuk **LINTASARTA** untuk melaksanakan Layanan *Electronic Know Your Customer* (E-KYC) dengan rincian pekerjaan tertuang dalam Lampiran *Statement Of Work* (SOW) pada Perjanjian ini.
- (2) Penyediaan Layanan oleh LINTASARTA akan dilakukan melalui integrasi sistem LINTASARTA kepada PELANGGAN dengan mekanisme yang tertera dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- (3) Penyediaan Layanan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan hanya di dalam teritorial Negara Republik Indonesia.
- (4) LINTASARTA berwenang untuk melakukan pengembangan, modifikasi, penggantian, dan/atau rekonfigurasi dari Layanan kapan pun, dengan ketentuan LINTASARTA memberitahukan kepada PELANGGAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya untuk setiap aktivitas pengembangan, modifikasi, penggantian, dan/atau rekonfigurasi yang dapat berpengaruh terhadap penggunaan Layanan oleh PELANGGAN. LINTASARTA berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan dukungan pelanggan dan komitmen *Service Level Agreement* (SLA) dengan memberitahukan kepada PELANGGAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif melalui surat elektronik kepada PELANGGAN atau tercantum dalam adendum atau amandemen dari Perjanjian ini.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

Perubahan yang diinformasikan melalui surat elektronik dianggap diterima dan berlaku efektif apabila PELANGGAN tidak memberikan tanggapan maupun konfirmasi terhadap pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan melalui surat elektronik dikirimkan dan diterima oleh PELANGGAN.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dimulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan selesainya jangka waktu Layanan sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini.
- (2) Jangka waktu berlakunya Layanan ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak *Go-Live Date* sebagaimana disepakati oleh Para Pihak yang dibuktikan dengan Berita Acara Operasional (BAO).
- (3) Apabila salah satu PIHAK ingin atau tidak ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian maupun Layanan, maka terlebih dahulu harus membuat pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum waktu Perjanjian ini berakhir.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat diubah oleh **PARA PIHAK**, kecuali dalam hal terjadi *force majeure*.
- (5) Selama masa Perjanjian ini berlaku, **PARA PIHAK** tidak dapat mengakhiri secara sepihak perjanjian ini, kecuali apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (6) Tanpa memperhatikan jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Oleh masing-masing Pihak dengan pemberitahuan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam hal salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam perjanjian ini (wanprestasi), dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian, wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
 - (b) Apabila salah satu dan/atau Para Pihak lalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian dan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah diberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Pihak lainnya dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/memperbaiki kesalahannya tersebut; atau

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- (c) Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya kebijakan terkait PNBP DITJEN DUKCAPIL yang menungkinkan sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan.
- (7) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh para pihak sampai saat pemutusan Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak tersebut dipenuhi/diselesaikan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diakhiri/diputuskan Perjanjian ini.
- (8) Perpanjangan jangka waktu hanya berlaku apabila ada persetujuan tertulis PELANGGAN atas usulan tertulis dari LINTASARTA yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum waktu Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud ayat 2 pada Pasal ini.
- (9) Jika Perjanjian kedaluwarsa atau diakhiri karena alasan apa pun, Para Pihak akan segera berhenti menggunakan Kekayaan Intelektual Pihak lainnya dan/atau Informasi Rahasia Pihak lainnya.
- (10) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, maka para pihak dalam Perjanjian ini sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 5

BIAYA-BIAYA

- (1) PELANGGAN wajib membayar kepada LINTASARTA atas biaya-biaya sebagaimana dirincikan pada SOW pada Lampiran I (satu) Perjanjian ini ("**Biaya Layanan**").
- (2) LINTASARTA akan menerbitkan invoice kepada PELANGGAN sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak yang timbul karena kelalaian, oleh karena itu tidak dapat diperhitungkan untuk memperoleh penggantian dari Pihak lainnya.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

Pasal 6

INTEGRASI

- (1) Apabila diperlukan, sesuai dengan lingkup pekerjaan terkait Layanan kepada PELANGGAN, LINTASARTA setuju untuk mengintegrasikan Piranti Lunak dalam penyediaan Layanan kepada PELANGGAN, baik melalui Application Programming Interface (API), Software Development Kit (SDK), atau segala metode lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini dan Lampirannya.
- (2) Untuk melakukan proses integrasi Piranti Lunak, LINTASARTA akan menyediakan kepada PELANGGAN hal sebagai berikut dalam jangka waktu 60 Hari Kerja setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini:
 - a. Dokumentasi API Piranti Lunak;
 - b. Akses credential ke *development server* dan *production server* Layanan; dan
 - c. Informasi mengenai proses *on-boarding* nasabah (apabila ada).
- (3) Keterlambatan proses integrasi dengan aplikasi PELANGGAN yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dari PELANGGAN, bukan merupakan tanggung jawab LINTASARTA.

Pasal 7

JAMINAN TINGKAT LAYANAN DAN PEMELIHARAAN

- (1) LINTASARTA menjamin atas ketersediaan dan kualitas Layanan sebagaimana diatur dalam Lampiran II (dua) mengenai Service Level Agreement (SLA). LINTASARTA tidak memberikan jaminan tingkat layanan apapun terhadap sistem, piranti lunak, atau layanan di luar cakupan SOW, termasuk semua sistem, piranti lunak, atau infrastruktur yang dioperasikan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh PELANGGAN atau pihak ketiga manapun, dan termasuk juga layanan-layanan LINTASARTA yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini dan lampirannya.
- (2) LINTASARTA akan menjaga ketersediaan dan keandalan Layanan serta mengawasi terhadap gangguan yang mungkin timbul.
- (3) LINTASARTA akan memberikan layanan dukungan produk dan teknis sesuai dengan kebijakan customer delivery LINTASARTA yang tercantum dalam Lampiran II (dua) Perjanjian ini.
- (4) LINTASARTA akan menerima pengaduan atau keluhan dari PELANGGAN apabila Layanan mengalami gangguan atau kerusakan. Penanganan pengaduan or keluhan sesuai dengan prosedur internal mengenai penanganan pengaduan atau keluhan, termasuk prosedur eskalasi untuk tiap-tiap kategori pengaduan.
- (5) Penetapan Tingkat Layanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ini, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konfigurasi dan aplikasi di sisi PELANGGAN tidak berubah;
 - b. Sistem, jaringan, perangkat, dan/atau aplikasi PELANGGAN tidak mengalami kerusakan; dan

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- c. Tidak diperhitungkan Force Majeure
- (6) Terkait pemeliharaan dari Pihak Ketiga dari LINTASARTA yang dapat mempengaruhi pelayanan LINTASARTA kepada PELANGGAN, LINTASARTA juga wajib menginformasikan dan memberikan pemberitahuan kepada PELANGGAN untuk setiap informasi pemeliharaan yang sudah disampaikan oleh Pihak Ketiga.
 - (7) Dalam hal terjadinya kegagalan dari Pihak Ketiga dari LINTASARTA yang teridentifikasi oleh **LINTASARTA** dan berdampak pada pelayanan **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN**, maka **LINTASARTA** akan secara proaktif menginformasikan **PELANGGAN** atas kegagalan yang terjadi untuk dapat segera diantisipasi oleh **PELANGGAN** dalam memberikan layanan kepada *customer*.
 - (8) Layanan manajemen piranti lunak dari **LINTASARTA** akan memastikan performa dan kualitas dari *software* yang diimplementasikan oleh **PELANGGAN** untuk dapat beroperasi secara optimal.
 - (9) LINTASARTA tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada PELANGGAN selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Dalam hal **PELANGGAN** terlambat melakukan pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada **LINTASARTA** sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, maka **PELANGGAN** dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari nilai tagihan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) yang dihitung dari nilai tagihan.
- (2) Apabila **PELANGGAN** tidak membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini hingga melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini karena alasan apapun dan/atau **PELANGGAN** melanggar kewajiban lain seperti tersebut dalam Perjanjian ini, kewajiban mana menurut pertimbangan **LINTASARTA** tidak dilaksanakan atau tidak diselesaikan oleh **PELANGGAN** dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan oleh **LINTASARTA**, maka **LINTASARTA** berwenang melakukan Suspensi terhadap Layanan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PELANGGAN**. Suspensi Layanan yang dilakukan sehubungan dengan keterlambatan pembayaran PNPB merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8 dan Lampiran I Perjanjian ini.
- (3) Apabila kemudian **PELANGGAN** melunasi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, **LINTASARTA** akan membuka Suspensi dalam waktu

PELANGGAN	LINTASARTA
	<i>AF</i>

selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja, sejak tanda bukti pembayaran biaya-biaya diterima oleh **LINTASARTA** secara lengkap dan benar.

- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Suspensi, **PELANGGAN** belum memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di Pasal ini maka **LINTASARTA** akan melakukan Pemutusan Layanan dengan menginformasikan kepada **PELANGGAN**.
- (5) Apabila Suspensi diterapkan oleh karena hal-hal yang dicantumkan pada Pasal 11 Perjanjian ini, **PELANGGAN** berkewajiban untuk memperbaiki keadaan yang menyebabkan Suspensi diterapkan. Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Suspensi, berdasarkan penilaian yang menjadi wewenang penuh **LINTASARTA**, **PELANGGAN** dinilai belum memperbaiki keadaan yang menyebabkan terjadinya Suspensi, maka **LINTASARTA** akan melakukan Pemutusan Layanan tanpa keharusan untuk memberikan pemberitahuan lagi kepada **PELANGGAN**.
- (6) Apabila **PELANGGAN** gagal dalam melunasi kewajiban-kewajibannya setelah pemutusan Layanan, **LINTASARTA** dapat menuntut pelunasan kewajiban-kewajiban dari **PELANGGAN** yang belum dipenuhi tersebut, melalui proses hukum. Seluruh biaya proses tersebut akan dibebankan kepada **PELANGGAN**.
- (7) Setiap penggunaan dari Layanan yang melanggar ketentuan dari Perjanjian ini seketika dapat dijadikan landasan bagi **LINTASARTA** untuk dengan segera melakukan Suspensi atas Layanan, dan **PELANGGAN** akan segera diberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. **LINTASARTA** memiliki kewenangan untuk melakukan Pemutusan Layanan apabila pelanggaran tidak diperbaiki selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak disampaikan pemberitahuan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud Pasal ini akan ditagihkan kepada **PELANGGAN** bersamaan dengan tagihan Biaya Layanan per bulan.
- (9) Apabila **PELANGGAN** bermaksud memutuskan Layanan secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Layanan berakhir tanpa adanya kesalahan dari **LINTASARTA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka **PELANGGAN** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sampai dengan akhir jangka waktu Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau timbul sengketa antara Para Pihak, maka perselisihan dan/atau sengketa tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah atau mufakat secara kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berkantor di Wahana Graha Lt.1 and 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, menurut Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Keputusan BANI bersifat final dan mengikat.

Pasal 10

INFORMASI RAHASIA

- (1) Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun :
 - (a) Yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk lisan, tulisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
 - (b) Yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak; dan
 - (c) Mengenai salah satu Pihak yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut.
 - (d) Rahasia Bank meliputi keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan tentang Perbankan dan Perbankan Syariah.
- (2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang :
 - (a) Telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
 - (b) Telah menjadi dapat diketahui oleh Pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
 - (c) Telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini;

- (d) Jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing Pihak sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.
- (3) Masing-masing Pihak sepakat tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari Pihak lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya, tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya.
- (5) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, baik selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Pihak terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat untuk tunduk pada ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan turunannya (selanjutnya disebut “**UU PDP**”). Seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam pasal ini memiliki arti sebagaimana dicantumkan dalam UU PDP. Kecuali diatur lain dalam UU PDP maka:

- (1) **PARA PIHAK** harus menggunakan tingkat perlindungan yang sama untuk melindungi Data Informasi dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan mengambil langkah-langkah keamanan untuk memastikan keamanan Data Pribadi yang dikirimkan dari Subjek Data;
- (2) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi, tiap Pihak yang merupakan Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman dan pengawasan terhadap kegiatannya dengan

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- memberikan akses Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan tersebut;
- (3) Para Pihak harus melakukan seluruh tindakan-tindakan yang dipersyaratkan dalam UU PDP .
 - (4) Tujuan pemrosesan data untuk pelaksanaan Perjanjian ini adalah pelaksanaan verifikasi identitas berbasis sertifikat elektronik dan penyediaan layanan berbasis sertifikat elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan PSrE.
 - (5) Data Pribadi yang diberikan oleh **PELANGGAN** kepada **LINTASARTA** adalah data yang telah secara eksplisit disetujui oleh **PELANGGAN** untuk ditransfer ke **LINTASARTA** untuk tujuan penyediaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini. Persetujuan pemilik data pribadi harus dapat dibuktikan oleh **PELANGGAN**.
 - (6) Untuk menghindari keragu-raguan, **LINTASARTA** tidak akan menggunakan Data pribadi selain untuk tujuan penyediaan Layanan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
 - (7) Penyedia PSrE yang merupakan Pihak Ketiga dari LINTASARTA berhak menyimpan Data Pengguna selama 5 (lima) tahun sehubungan dengan manajemen sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PSrE. Dalam hal permintaan penghapusan Data Pengguna oleh Pengguna, permintaan penghapusan Data Pengguna yang disimpan oleh Penyedia PSrE dapat dilakukan dengan permintaan tertulis dari Pengguna langsung kepada LINTASARTA atau secara tidak langsung melalui PELANGGAN. LINTASARTA akan melakukan penghapusan Data Pengguna tersebut sesuai dengan ketentuan penghapusan data yang diatur dalam UU PDP Indonesia.
 - (8) Untuk tujuan keamanan data dan pemenuhan hak-hak Pengguna berdasarkan UU PDP Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk memiliki, mengimplementasikan, mempertahankan, dan mengelola pelaksanaan masing-masing kebijakan internal sehubungan dengan privasi dan keamanan termasuk namun tidak terbatas pada kontrol akses untuk melindungi informasi dan media yang mengandung informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia dan dibatasi.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kewajiban-kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dapat ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (*force majeure*) yang secara langsung menunda atau menghambat pelaksanaan Perjanjian, termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir besar, pemberontakan, epidemi, perang, dan huru-hara/kerusuhan.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- (2) Kejadian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan oleh Pihak yang mengalami *force majeure* secara tertulis kepada Pihak yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat instansi berwenang setempat yang menerangkan peristiwa *force majeure* tersebut; Pihak yang mengalami *force majeure* wajib sesegera mungkin mengambil tindakan yang wajar yang diperlukan untuk mencegah perluasan dampak terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini ternyata tidak ada keputusan dari Pihak lainnya, maka peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Kerugian yang dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure*, tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
- (5) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan pembatalan Perjanjian ini, melainkan hanya merupakan suatu keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *force majeure* dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian.

Pasal 13

SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- (1) PELANGGAN setuju, sepakat dan menjamin LINTASARTA bahwa PELANGGAN tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan maupun yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK maupun pihak lainnya dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian PELANGGAN untuk mematuhi dan menjalankan Perjanjian ini.
- (2) **LINTASARTA** berhak melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun instansi lainnya yang berwenang. Terkait hal tersebut, **LINTASARTA** tetap berhak untuk meminta informasi lebih lanjut selama masa kerjasama dan/atau untuk menghentikan kerjasama apabila **LINTASARTA** menganggap, berdasarkan diskresi **LINTASARTA** bahwa transaksi tersebut akan melibatkan tindak pidana pencucian uang. **PELANGGAN** wajib untuk tetap melakukan penyelesaian kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang oleh **PELANGGAN** dan membebaskan **LINTASARTA** dari segala tuntutan/gugatan serta ganti rugi dari pihak ketiga.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- (3) Apabila PELANGGAN terindikasi melanggar ketentuan dalam Pasal ini maka PELANGGAN wajib bertanggung jawab dan PELANGGAN wajib membebaskan LINTASARTA dari segala gugatan, tuntutan dan/atau kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, LINTASARTA berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 14

BIAYA LAIN-LAIN DAN PAJAK – PAJAK PUNGUTAN LAIN

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan pembuatan Perjanjian termasuk biaya materai menjadi beban masing-masing Pihak sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Segala pajak dan retribusi sehubungan dengan pekerjaan ini ditanggung oleh masing-masing Pihak dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan untuk perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut dibawah ini :

PELANGGAN

N a m a : Joni Pradono
 Perusahaan : PT Pakai Donk Nusantara
 Up. : Gamma
 Alamat : Jl. Jimbaran No.G1 No. 5, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya
 Telepon/Fax : 0819 1672 0913
 Email : hrd_ga@pakaidonk.id>

LINTASARTA

N a m a : Firdaus
 Perusahaan : PT Aplikanusa Lintasarta
 Up. : Dita F. Zulviana
 Alamat : Raya Darmo Square Kav. R-9,
 Jl. Raya Darmo 54-56
 Surabaya 60264
 Telepon : 085691432522
 Call Center : 14052
 Email : dita.fatma@lintasarta.co.id

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- (2) Surat menyurat/pemberitahuan-pemberitahuan tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk Surat : 2 Hari Kerja setelah surat tersebut dikirim;
 - Untuk Fax : setelah diterimanya bukti pengiriman fax;
 - Untuk Email : setelah adanya konfirmasi penerimaan email dari pihak tertuju yang mana dalam hal ini pihak tertuju wajib segera memberitahukan email yang telah diterimanya dari si pengirim;
 - Untuk Telepon : sebagaimana layaknya melalui pembicaraan di telepon
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui / tercatat pada masing-masing PIHAK.
- (5) Memberitahukan perubahan nama dan alamat, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan pengurus dan NPWP perusahaan kepada **LINTASARTA**. Segala biaya dan kerugian yang dialami **LINTASARTA** yang disebabkan oleh pergantian nama dan alamat tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditagihkan kepada **PELANGGAN**.

Pasal 16

PERUBAHAN

Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17

LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Lampiran I : *Statement Of Work*
 - b. Lampiran II : *Service Level Agreement*
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran Perjanjian ini dengan pasal-pasal Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

Pasal 18
LAIN - LAIN

- (1) Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, **LINTASARTA** dengan ini menyatakan tanpa dapat dibatalkan, dicabut kembali atau diubah dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun sebelum pekerjaan dinyatakan selesai oleh **PELANGGAN**, bahwa tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tersurat maupun tersirat kepada Komisaris, Direksi, Karyawan **PELANGGAN**, antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda bertubuh maupun tidak bertubuh)/tidak bergerak, hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti yang seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan oleh **PELANGGAN** kepada **LINTASARTA**.
- (2) Dalam segala kondisi, Para Pihak tidak mempunyai tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan, kehilangan bisnis, kehilangan kontrak, kehilangan data, kehilangan simpanan yang telah diharapkan atau kehilangan kesempatan, atau setiap kerugian yang bersifat tidak langsung, konsekuensial atau kehilangan khusus yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini ataupun perbuatan melawan hukum.
- (3) **PELANGGAN** tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh isi dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **LINTASARTA**
- (4) **PELANGGAN** setuju dalam hal **LINTASARTA** menugaskan kegiatan penyediaan API untuk koneksi kependudukan kepada Pihak Ketiga dari **LINTASARTA**.
- (5) Masing-masing pihak bersedia sewaktu-waktu untuk menyediakan akses kepada Bank Indonesia dalam melakukan pengecekan terhadap data, informasi, infrastruktur dan hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas pihak lainnya (PELANGGAN/LINTASARTA) yang hanya sehubungan dengan Perjanjian ini, dimana masing-masing pihak wajib menyampaikan terlebih dahulu surat dari Bank Indonesia terkait permintaan tersebut

PELANGGAN	LINTASARTA
	<i>AP</i>

Pasal 19
PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan wakil-wakil yang sah dan yang berwenang dari **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini berlaku dan mengikat diantara **PARA PIHAK** dan pengganti-penggantinya dan atau penerusnya.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**PELANGGAN,
PT PAKAI DONK NUSANTARA**

**LINTASARTA,
PT APLIKANUSA LINTASARTA**

Joni Pradono
Direktur Utama

Gde Made Budi Antara
PIC East Indonesia Regional
General Manager

PELANGGAN	LINTASARTA
	

LAMPIRAN I
STATEMENT OF WORK (SOW)

(1) Ruang Lingkup Layanan

Tanpa membatasi hal-hal umum dan/atau kewajiban lainnya yang wajib dilakukan **LINTASARTA** terkait dengan Layanan, maka Para Pihak sepakat bahwa Layanan yang diserahkan oleh **PELANGGAN** dan diterima serta disanggupi untuk dikerjakan oleh **LINTASARTA** adalah Layanan *Elektronik Know Your Customer (E-KYC)*.

(2) Lokasi Pelaksanaan Layanan

Lokasi pelaksanaan Layanan adalah dilokasi masing-masing Para Pihak (dapat dilakukan *remote*)

(3) Spesifikasi Teknis

LINTASARTA wajib melaksanakan Layanan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- (a) Menyediakan *platform* teknologi E-KYC yang dapat diakses melalui internet;
- (b) Solusi E-KYC yang diberikan adalah dalam bentuk solusi API-based dan/atau SDK (*Software Development Kit*). E-KYC menyediakan *module service* untuk mendukung kebutuhan aplikasi yang berbentuk *Restful API* dengan menggunakan *JSON (Javascript Object Notation)*;
- (c) Menyediakan dokumentasi integrasi *system* E-KYC untuk diintegrasikan dengan aplikasi *mobile* Pakaidonk oleh **PELANGGAN**. Integrasi dilakukan melalui *API Gateway* maupun SDK yang disediakan dengan panduan dokumentasi;
- (d) Menyediakan operasional infrastruktur E-KYC untuk memastikan Layanan dapat diakses dengan lancar;

PELANGGAN	LINTASARTA
	

(e) Menyediakan *modul* untuk Layanan E-KYC yaitu sebagai berikut :

Nomor Jaringan	Layanan	Kuantitas
2023366208	Setup Fee EKYC (one time charge)	1
2023366208	OCR	1000 hit
2023366209	FR	1000 hit
2023366207	Verifikasi Demografik & Biometrik	1000 hit

- *Optical Character Recognition* (OCR) adalah modul pemindai identitas pengguna melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan mengubah gambar/foto menjadi karakter teks yang dapat dibaca system secara otomatis;
- *Face Recognition* (FR) adalah modul pemindai bentuk wajah pengguna yang divalidasi dengan foto identitas KTP pada system Dukcapil untuk memastikan kesesuaian dengan identitas pengguna;

Cakupan:

- 1) Verifikasi terbatas pada validasi Demografi dan Biometrik ke basis data Pemerintah.
- 2) Transaksi dihitung berdasarkan verifikasi yang berhasil, yang didefinisikan sebagai verifikasi yang menerima tanggapan positif (cocok) atau negatif (tidak cocok) dari pemerintah.
- 3) Apabila akumulasi transaksi selama periode Perjanjian melebihi dari Komitmen, LINTASARTA akan menagih PELANGGAN untuk total tambahan transaksi setiap bulan.

(f) Menyediakan *dashboard* monitoring untuk melihat data *statistic* proses permohonan pembukaan rekening dan kuota jumlah transaksi E-KYC.

(g) Menyediakan *training user* terkait pemanfaatan Layanan E-KYC kepada **PELANGGAN**; dan

(h) Menyediakan *Temporary Storage Data Users* maksimal 7 hari yang kemudian harus ditarik datanya oleh **PELANGGAN**.

(4) Jangka Waktu Pelaksanaan

(a) **LINTASARTA** akan menyediakan kepada **PELANGGAN** hal-hal sebagai berikut dalam jangka waktu maksimal 60 Hari Kerja sejak berlaku efektifnya Perjanjian, antara lain:

- Penyediaan API dan SDK modul sesuai dengan kuota yang dipesan
- Dokumentasi API Piranti Lunak
- Akses ke *development server* dan *production server* Layanan; dan

(b) *Timeline* pelaksanaan Layanan

Kegiatan	Hari Kerja	PIC
Delivery API & SDK	14	Lintasarta
Testing & Integrasi API & SDK (Dev)	9	Pelanggan & Vendor mobile apps pelanggan
Sign hasil testing (Dev)	2	Lintasarta & Pelanggan
Give access & documentation API/SDK (Production)	7	Lintasarta
Deployment API/SDK & Customer's Mobile Apps Integration (Production)	14	Vendor mobile apps pelanggan
Testing API & SDK (Production)	7	All
Give access API/SDK for live production	7	Lintasarta
BAST/BAO		Lintasarta & Pelanggan
Total Delivery Time	60	Hari kerja

(5) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak **PELANGGAN** :

- a) Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- b) Mendapatkan restitusi, berupa pengurangan biaya tagihan dibulan berikutnya, jika pencapaian Tingkat Layanan tidak dapat dipenuhi oleh **LINTASARTA** sebagaimana dimaksud **Lampiran II poin (3)** dalam Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut **PELANGGAN** wajib memberikan pemberitahuan tertulis dan disetujui oleh **LINTASARTA**.
- c) Menerima pemberitahuan dari **LINTASARTA** minimal 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya bila terjadi pemeliharaan terhadap fasilitas Layanan sehingga mengakibatkan Layanan tidak dapat diakses.
- d) Mendapatkan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu untuk melakukan pengaduan/keluhan apabila Layanan mengalami gangguan atau kerusakan.
- e) Mendapatkan informasi dari **LINTASARTA** minimal 14 (empat belas) hari sebelumnya jika terdapat perubahan spesifikasi dan/atau fasilitas layanan yang dikembangkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

Kewajiban PELANGGAN :

- (a) Melakukan pembayaran biaya-biaya seperti pada table Biaya Layanan yang tercantum pada Lampiran I Poin (6) dengan tata cara pembayaran mengacu pada Lampiran I Poin (7).
- (b) Melakukan integrasi API E-KYC yang disediakan oleh **LINTASARTA** ke dalam Aplikasi mobile Pakaidonk milik **PELANGGAN**.
- (c) Melaporkan segala gangguan yang menyebabkan Layanan tidak berfungsi dengan normal.
- (d) Menginformasikan perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap *system* dan *service-service* dasar kepada **LINTASARTA** melalui pemberitahuan secara resmi sebagaimana dimaksud **Pasal 15** dalam Perjanjian ini.
- (e) Perubahan layanan yang bisa dilakukan hanya untuk *upgrade* layanan dan penambahan kuota.

Hak LINTASARTA :

- (a) Menerima pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maupun lampirannya dari **PELANGGAN**.
- (b) Mendapatkan izin dan dukungan dari **PELANGGAN** yang diperlukan **LINTASARTA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (c) Memperoleh informasi tentang tujuan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian untuk memastikan agar penggunaan Layanan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Menolak melakukan Layanan yang dinilai melanggar aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELANGGAN	LINTASARTA
	<i>AP</i>

- (e) Melakukan suspensi atau pemutusan Layanan, dikarenakan **PELANGGAN** melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- (f) **LINTASARTA** berhak menerima pembayaran atas biaya-biaya pada table Biaya Layanan yang tercantum pada Lampiran I Poin (6) dengan tata cara pembayaran mengacu pada Lampiran I Poin (7) sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini.
- (g) **LINTASARTA** tetap menjadi pemilik *software* yang dipakai oleh **PELANGGAN** pada saat dilakukan renewal Perjanjian.
- (h) Menerima informasi perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap *system* dan *service-service* dasar dari **PELANGGAN** melalui pemberitahuan secara resmi sebagaimana dimaksud **Pasal 15** dalam Perjanjian ini.

Kewajiban LINTASARTA :

- (a) Menyediakan Layanan sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian.
- (b) Menjaga ketersediaan dan kehandalan Layanan sesuai tingkat Layanan serta melakukan pengawasan terhadap gangguan yang mungkin timbul.
- (c) Menginformasikan kepada **PELANGGAN** sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya bila akan dilakukan pemeliharaan terhadap fasilitas Layanan yang mengakibatkan Layanan tidak dapat diakses.
- (d) Menyediakan Layanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu untuk menerima pengaduan/keluhan dari **PELANGGAN** apabila Layanan mengalami gangguan atau kerusakan.
- (e) **LINTASARTA** tetap mengelola API/*Software* pada saat renewal Perjanjian sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (f) Memberikan restitusi, berupa pengurangan biaya tagihan dibulan berikutnya, jika pencapaian Tingkat Layanan tidak dapat dipenuhi oleh **LINTASARTA** sebagaimana dimaksud **Lampiran II poin (3)** dalam Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut **PELANGGAN** wajib memberikan pemberitahuan tertulis dan disetujui oleh **LINTASARTA**.

PELANGGAN	LINTASARTA
	<i>AP</i>

(6) Biaya Layanan

a) Table Biaya Layanan

Layanan	Deskripsi	Biaya	Ketentuan Pembayaran
1. Instalasi Layanan EKYC	Biaya Instalasi	Rp 18.500.000 ,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	Dibayarkan setelah instalasi selesai dilakukan dibuktikan dengan BAST Instalasi
2. Biaya Bulanan Layanan	<i>Optical Character Recognition (OCR</i>	Rp 750.000 ,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Per 1000 hit
	<i>Face Recognition (FR)</i>	Rp 6.500.000 ,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	Per 1000 hit
3. Biaya PNB	Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per transaksi yang terdiri dari Demografi & Biometrik	Dibayarkan sesuai penggunaan jumlah hit transaksi setiap bulannya, namun butuh diinformasikan kepada Lintasarta kuota yang dipesan setiap bulannya.

NB : Belum termasuk pajak PPN yang berlaku.

- b) Biaya PNPB dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan dari Ditjen Dukcapil. Perubahan biaya PNPB akan diberitahukan melalui surat dan surat tersebut akan menjadi lampiran dari Perjanjian.
- c) Jika kuota yang digunakan melebihi batas kuota yang dipesan, maka **PELANGGAN** dapat melakukan penambahan kuota per 1000 hit dengan biaya sesuai dalam table di atas.
- d) Besaran dan ketentuan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e) Apabila terjadi perubahan PPN sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka **PARA PIHAK** sepakat untuk akan melakukan penyesuaian Biaya Layanan.

(7) Tata Cara Pembayaran

- a) **PELANGGAN** wajib membayar biaya-biaya termasuk Biaya Transaksi kepada **LINTASARTA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan.
- b) Biaya Instalasi dibayarkan setelah selesai instalasi pada ruang lingkup *production* **PELANGGAN** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Biaya Bulanan dan/atau Biaya Transaksi mulai diberlakukan sejak credential go-live diberikan LINTASARTA kepada PELANGGAN dan Layanan menjadi berbayar yang dibuktikan dengan tanggal diterbitkannya Berita Acara Operasional (BAO).
- c) Pembayaran Layanan dilaksanakan **PELANGGAN** untuk tiap bulannya pada akhir bulan pemakaian setelah credential go-live diberikan LINTASARTA kepada PELANGGAN.
- d) Keterlambatan pembayaran atas Biaya Layanan akan berdampak pada Suspensi atas Layanan. Suspensi sehubungan keterlambatan pembayaran PNPB merujuk pada Poin-Poin di bawah ini.
- e) **LINTASARTA** harus menyampaikan kepada **PELANGGAN** surat penagihan (*invoice*) bermaterai cukup disertai:
 - Faktur Pajak; dan
 - Berita Acara Operasional (BAO).
- f) **PELANGGAN** melakukan pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada **LINTASARTA** sesuai dengan mekanisme dibawah ini:
 - Pengenaan PNPB akan diterapkan berbasis kuota yang dibayar **PELANGGAN** sesuai invoice dari **LINTASARTA** yang mana **PELANGGAN** akan menyampaikan kepada **LINTASARTA** untuk pembelian kuota verifikasi identitas (demografi dan/atau *face recognition*) ke sistem Dukcapil setiap bulannya. Kuota verifikasi identitas untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kuota**".

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- = **PELANGGAN** wajib menentukan kuota yang akan digunakan untuk implementasi Layanan setiap bulannya dengan minimal Kuota sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini. Pengajuan pembelian Kuota diinformasikan kepada **LINTASARTA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - = **LINTASARTA** akan mengirimkan pengingat secara reguler kepada **PELANGGAN** untuk memberitahukan sisa Kuota yang dimiliki oleh **PELANGGAN**. Apabila Kuota sudah berada pada persentase negatif maka **PELANGGAN** wajib melakukan pembelian Kuota tambahan.
 - g) **LINTASARTA** akan mengirimkan pengingat secara reguler kepada **PELANGGAN** untuk memberitahukan sisa kuota yang dimiliki oleh **PELANGGAN**.
 - h) Apabila kuota sudah berada pada persentase negatif maka **PELANGGAN** wajib melakukan pembelian kuota tambahan. **LINTASARTA** akan melakukan Suspensi atas Layanan apabila **PELANGGAN** tidak melakukan pembelian kuota tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Suspensi untuk implementasi bulan pertama dilakukan apabila kuota berada pada persentase -25% (minus dua puluh lima persen) dari transaksi pembelian pertama;
 - Suspensi untuk implementasi bulan kedua dan selanjutnya dilakukan apabila kuota berada pada -25% (minus dua puluh lima persen) dari penggunaan kuota bulan sebelumnya.
 - i) **LINTASARTA** akan mengenakan denda kepada **PELANGGAN** sebesar 0,2% (nol koma dua persen) tanpa PPN dari total PNBP tertagih atas total kelebihan penggunaan kuota pada bulan berjalan dari transaksi pembelian pertama atau penggunaan kuota bulan sebelumnya, sebagaimana berlaku. Denda akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan Biaya Layanan per bulan.
- Pembayaran Kuota dapat diilustrasikan sebagai berikut dengan contoh penggunaan untuk bulan Mei:
- Pada tanggal 1 Mei, **PELANGGAN** melakukan pembelian Kuota sebanyak 10.000 kuota;
 - Pada tanggal 10 Mei, Kuota **PELANGGAN** tersisa -1.000 kuota;
 - Pada tanggal 12 Mei, **PELANGGAN** membeli Kuota tambahan sebanyak 10.000 kuota;
 - Pada tanggal 20 Mei, Kuota **PELANGGAN** tersisa -1.000 kuota;
 - Pada tanggal 22 Mei, **PELANGGAN** membeli kuota kembali sebanyak 10.000 kuota;
 - Paling lambat pada 5 Juni, **LINTASARTA** akan mengirimkan tagihan atas Biaya Layanan dan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 2.000 kuota dikalikan nominal biaya PNBP yang berlaku atas transaksi sebagaimana telah dijelaskan pada Lampiran I Poin (6) dalam Perjanjian ini.

PELANGGAN	LINTASARTA
	

- j) Apabila terdapat kelebihan pemakaian kuota yang terindikasi melalui jumlah kuota pada persentase negatif, maka **LINTASARTA** akan mengurangi pemakaian kelebihan kuota tersebut dari kuota tambahan yang dibeli.
- k) Apabila terdapat perbedaan jumlah Kuota terpakai yang tercatat oleh **PELANGGAN** dan **LINTASARTA**, maka Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja pertama setiap bulannya. Hasil rekonsiliasi penggunaan kuota akan didiskusikan melalui kanal komunikasi yang disetujui Para Pihak dan hasil tersebut berlaku apabila sudah terdapat persetujuan antara Para Pihak.
- l) Apabila Perjanjian ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK** maka Kuota yang tidak terpakai akan hangus dan **PELANGGAN** tetap melakukan kewajiban pembayaran atas Kuota tersebut kepada **LINTASARTA**.
- m) **PELANGGAN** melakukan pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada **LINTASARTA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan, dengan cara transfer melalui :

Nomor Rekening : 1420004070669
Nama Bank : Bank Mandiri – Cab. Pemuda
 Surabaya
Atas Nama : PT APLIKANUSA LINTASARTA

- n) Seluruh pajak dan bea yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku.

LAMPIRAN II

PELANGGAN	LINTASARTA
	<i>af</i>

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

(1) KETERSEDIAAN JARINGAN & SISTEM

Syarat dan ketentuan Layanan LINTASARTA mengacu pada *Service Level Agreement (SLA)* dengan ketentuan sebagai berikut:

UPTIME SERVICE LEVEL		
No.	Terminologi	Definisi
1.	Uptime	Waktu di mana sistem tersedia dan beroperasi.
2.	Downtime	Waktu dimana sistem tidak tersedia.
3.	Pihak Ketiga	Institusi lain di luar PELANGGAN dan LINTASARTA yang tidak memiliki koneksi langsung ke layanan, tetapi memungkinkan berperan untuk performa layanan (contohnya dukcapil, vendor mobile banking/aplikasi lain yang membutuhkan layanan).
4.	Pemeliharaan	Proses pelaksanaan untuk memperbaiki dan menjaga agar sistem dalam performa yang baik atau meng-upgrade sistem dalam rangka untuk meningkatkan performa sistem.
	a. Pemeliharaan Berkala	Proses pemeliharaan yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan rencana yang sudah diatur sebelumnya.
	b. Pemeliharaan Darurat	Proses pemeliharaan yang dilakukan di luar waktu yang dijadwalkan.
5.	Notification	Pemberitahuan resmi dari LINTASARTA kepada PELANGGAN atau melalui email dan/atau dokumen tertulis.
6.	Notification Time	Waktu yang dibutuhkan LINTASARTA untuk memberitahukan PELANGGAN, sebelum melaksanakan proses pemeliharaan. Waktu pemberitahuan diukur berbasis kalender bulanan.
7.	Maintenance Time	Waktu yang dibutuhkan LINTASARTA untuk melaksanakan proses pemeliharaan. Waktu pemeliharaan diukur berbasis kalender bulanan.

SYSTEM FAULT HANDLING		
No.	Terminologi	Definition
1.	Response Time	Keseluruhan waktu yang dibutuhkan LINTASARTA untuk menanggapi, dalam bentuk dukungan atau solusi untuk kegagalan sistem dari PELANGGAN. Waktu tanggapan dimulai dari hari dimana laporan diajukan ke Customer Support.
2.	Resolution Time	Keseluruhan waktu yang dibutuhkan LINTASARTA dalam bertindak untuk solusi. LINTASARTA menyediakan keadaan yang sehubungan dengan team yang menentukan untuk memperbaiki.
3.	Action for Solution	Resolusi dari kegagalan sistem yang dilaporkan LINTASARTA kepada PELANGGAN dalam rangka membuat service berjalan.

- a) **LINTASARTA** menjamin akan menyelesaikan Layanan dalam kurun waktu sesuai pada lampiran Jangka Waktu Pelaksanaan sejak hari pertama implementasi dimulai dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan yang bukan disebabkan oleh **LINTASARTA** maka bukan menjadi tanggung jawab **LINTASARTA**.
- b) **LINTASARTA** menjamin bahwa hasil kerja Layanan akan memenuhi parameter sebagai berikut:
- i. Tingkat Layanan terdiri atas ketersediaan dan kualitas Layanan. **LINTASARTA** menjamin bahwa Layanan yang dipergunakan **PELANGGAN** akan memiliki ketersediaan **98%** (Sembilan puluh delapan persen) sesuai dengan produk yang digunakan.
 - ii. Tingkat Layanan tidak meliputi kondisi-kondisi di bawah ini:
 - Permasalahan performa dan ketersediaan dari pihak ketiga (misalnya, outage dukcapil, pemeliharaan dukcapil, kegagalan penyedia jaringan, kegagalan jaringan operator telekomunikasi).
 - Pemeliharaan terjadwal dan mendesak, **LINTASARTA** akan melakukan pemeliharaan dalam rangka memelihara dan meningkatkan performa sistem.
 - Permasalahan *router*, virus, dan *malware* pada perangkat (jika ada).
 - Kondisi-kondisi yang disebabkan oleh peristiwa kahar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Perjanjian mengenai Keadaan Memaksa (Force Majeure).

- c) Penanganan kegagalan merujuk pada penanganan terhadap kegagalan yang terjadi dalam layanan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

Tingkat Kegagalan	Permasalahan	Waktu Tanggap <i>Response Time</i>	Pemecahan Masalah* <i>Resolution Time</i>
Level 1	Termasuk di dalamnya seluruh gangguan yang memiliki dampak yang fatal pada layanan atau kemungkinan untuk dapat menghentikan komitmen dalam memberikan layanan ke unit bisnis, dimana tidak ada solusi alternatif yang tersedia Contoh: Hilangnya layanan atau gangguan fatal selama waktu-waktu yang telah dijanjikan.	1 jam	4 jam
Level 2	Termasuk didalamnya seluruh gangguan yang memiliki dampak yang fatal pada pengiriman bagian penting dari komitmen layanan atau cenderung berkembang menjadi kehilangan total dalam memberikan layanan ke unit bisnis. Contoh A: Penurunan layanan yang fatal yang berdampak pada durasi pemrosesan transaksi yang Panjang. Contoh B: Terganggunya stabilitas koneksi jaringan.	2 jam	24 jam
Level 3	Termasuk didalamnya seluruh gangguan yang membutuhkan perhatian, namun tidak berdampak secara fatal terhadap pemberian layanan secara menyeluruh ke unit bisnis. Contoh: Kegagalan atas proses otomasi yang tidak kritikal dengan adanya solusi manual.	3 jam	48 jam

*tergantung pada kompleksitas kegagalan.

- d) Dalam hal dilakukan pemeliharaan berkala yang akan mempengaruhi pelayanan **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN**, **LINTASARTA** wajib untuk menginformasikan dan memberikan pemberitahuan kepada **PELANGGAN**.

Jenis Pemeliharaan	Waktu pemberitahuan notifikasi (<i>Maximum at</i>)	Waktu pemeliharaan
Pemeliharaan Terjadwal	D – 3	22:00 – 04:00 WIB with 6 (<i>six</i>) hours maximum

Pemeliharaan Darurat	D – 1	downtime
----------------------	-------	----------

- e) Terkait pemeliharaan dari Pihak Ketiga dari LINTASARTA yang dapat mempengaruhi pelayanan LINTASARTA kepada PELANGGAN, LINTASARTA juga wajib menginformasikan dan memberikan pemberitahuan kepada PELANGGAN untuk setiap informasi pemeliharaan yang sudah disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- f) Dan dalam hal terjadinya kegagalan dari Pihak Ketiga dari LINTASARTA yang teridentifikasi oleh LINTASARTA dan berdampak pada pelayanan LINTASARTA kepada PELANGGAN, maka LINTASARTA akan secara proaktif menginformasikan PELANGGAN atas kegagalan yang terjadi untuk dapat segera diantisipasi oleh PELANGGAN dalam memberikan layanan kepada pelanggan akhir.
- g) Laporan kegagalan dan/atau gangguan yang dilaporkan harus setidaknya memuat informasi sebagai berikut :
- Deskripsi singkat yang menjelaskan kegagalan Layanan Pemrosesan Transaksi;
 - System (layanan, piranti lunak, atau piranti keras) yang terpengaruh oleh adanya kegagalan;
 - Rincian hal-hal yang terjadi ketika kegagalan muncul pertama kali tetapi tidak terbatas pada system yang pertama kali terpengaruh;
 - Waktu pertama kali munculnya kegagalan; dan
 - Aktivitas apapun yang dilakukan pengguna saat kegagalan Layanan Pemrosesan Transaksi pertama kali muncul.

(2) Penanganan Gangguan

Apabila terdapat kegagalan sistem/Layanan dapat dilakukan eskalasi melalui email support@lintasarta.co.id. Sebagai aturan umum, level kegagalan tidak akan berubah selama kegagalan tersebut belum selesai diperbaiki, kecuali:

- Manajemen PELANGGAN memerintahkan agar level kegagalan dinaikkan
- Kegagalan tersebut salah diagnosa ketika rekaman dibuka.

(3) Pinalti Tingkat Layanan

- a) Apabila **LINTASARTA** tidak dapat mencapai persentase tingkat layanan yang telah dijamin untuk infrastruktur, sistem, konektivitas, dan piranti lunak, maka **PELANGGAN** berhak mendapatkan restitusi yang akan diberikan secara terpisah dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Tidak Tercapainya Sla Service Level Shortfall (SLS)*	Restitusi
< 98%	2% x total tagihan bulan berjalan
< 95%	4% x total Biaya bulan berjalan

*SLS = SLA yang Dijamin – SLA yang Terjadi.

- b) Perhitungan restitusi hanya didasarkan pada Service Level sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini. Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab **LINTASARTA** kepada **PELANGGAN** berkenaan dengan segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Layanan, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. **LINTASARTA** tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada **PELANGGAN** selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.

PELANGGAN	LINTASARTA
	